

1500468-72.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades "transportar" e "trazer consigo" entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500468-72.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500468-72.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070755/2020 - DEL.POL.ARARAS, 10548683 - DEL.POL.ARARAS, 1448/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2070755 - DEL.POL.ARARAS, 1448/20/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RANGEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado LUCAS RANGEL DA SILVA, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2020, por volta das 10h35min, no cruzamento da Rua Laerte Tognasca com a Rua Olivério Morgado, Parque Tiradentes, nesta cidade de Araras, o réu trazia consigo, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em vinte e três porções, acondicionadas em eppendorfs.

O réu foi notificado (fls. 98) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/103).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2020 (fls. 105/106). O acusado foi citado (fls. 149).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas em comum (fls. 151 e 174), sendo o réu interrogado (fls. 203).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 214/220) e (fls. 224). O Ministério

Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da atenuante em face a confissão do acusado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 23/24), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25) e laudo químico toxicológico de (fls. 54/56), além das provas orais.

Interrogado, o acusado Lucas Rangel da Silva confessou a prática de tráfico, alegando ser dependente químico. Disse que para sustentar o vício vendia drogas (fls. 203 - mídia).

O policiais militares, ouvidos como testemunhas, relataram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu parado em esquina conhecida pela venda de drogas, em atitude suspeita. O acusado foi abordado e, com ele, encontrados 23 porções de cocaína, além de 10 reais.

São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

Com efeito, o acusado confessou que realizada tráfico de drogas e a confissão encontra amparo nos testemunhos dos policiais militares.

Não há motivo para se desconfiar nem da confissão nem dos testemunhos dos militares.

Importante ressaltar que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo diploma legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto”. (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito”. (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

A jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

“O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas” (RT 732/622).

“O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros” (RT 736/625).

A alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498).

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico

ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades “transportar” e “trazer consigo” entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc, não exigem especial fim de agir.

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Apelação 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone Pires, RT 745/633).

Além disso, a natureza da droga e a forma de embalagem (vinte e três porções de cocaína, acondicionadas em eppendorfs), não deixam dúvidas de que se trata de entorpecentes para comércio.

Assim, não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: Nada a considerar

Segunda fase: Trata-se de réu reincidente, eis que condenado em definitivo (autos nº. 0000538-37.2018 - fls. 156/157). Entretanto, tendo confessado, a pena deve permanecer inalterada.

Terceira fase: Inviável a aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, em razão da reincidência.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o fechado por ser reincidente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUCAS RANGEL DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino o perdimento da quantia apreendida nos autos. Saliento que a destinação do quanto mais apreendido já foi objeto da decisão de fls.78/79.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA